Estratégia Concursos

Aula 12

PRF (Policial) Passo de Legislação de Trânsito e Resoluções do CONTRAN

Autor:
Murilo Soares

09 de Abril de 2024

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

CONDUTA TÍPICA	PENALIDADE
HOMICÍDIO CULPOSO	
Praticar homicídio **culposo** na direção de veículo automotor	Detenção, de 2 a 4 anos; **e** Suspensão ou proibição de se obter a PPD ou a CNH para dirigir veículo automotor.
Cometer o crime anterior, mas com as seguintes características a mais: Não possuir PPD ou CNH; Praticá-lo em faixa de pedestres ou calçada; Deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente; **ou** No exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros.	As mesmas da célula acima, mas aumentadas de 1/3 à metade, ou seja, de 2 anos e 4 meses a 6 anos, MAIS Suspensão ou proibição de se obter a PPD ou a CNH para dirigir veículo automotor. (claro que se o infrator não possuir PPD ou CNH não haverá suspensão, mas sim proibição de se obter a PPD ou a CNH.
Praticar homicídio **culposo** na direção de veículo automotor, mas sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência	Reclusão, de 5 a 8 anos; **e** Suspensão ou proibição de se obter a PPD ou a CNH para dirigir veículo automotor.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

LESÃO CORPORAL CULPOSA	
Praticar lesão corporal **culposa** na direção de veículo automotor	Detenção de 6 meses a 2 anos; **e** Suspensão ou proibição de se obter a PPD ou a CNH para dirigir veículo automotor.
Cometer o crime anterior, mas com as seguintes características a mais: Não possuir PPD ou CNH; Praticá-lo em faixa de pedestres ou calçada; Deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente; **ou** No exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros.	As mesmas da célula acima, mas aumentadas de 1/3 à metade, ou seja, de 8 meses a 3 anos, **MAIS** Suspensão ou proibição de se obter a PPD ou a CNH para dirigir veículo automotor. (claro que se o infrator não possuir PPD ou CNH não haverá suspensão, mas sim proibição de se obter a PPD ou a CNH.
Praticar lesão corposal **culposa** na direção de veículo automotor, mas sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência e se do crime resultar lesão corporal de natureza **grave ou gravíssima**	Reclusão de 2 a 5 anos **MAIS** Suspensão ou proibição de se obter a PPD ou a CNH para dirigir veículo automotor. (claro que se o infrator não possuir PPD ou CNH não haverá suspensão, mas sim proibição de se obter a PPD ou a CNH.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

OMISSÃO DELIBERADA DE SOCORRO E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE	
Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, **de prestar imediato socorro** à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública *esse crime é cometido MESMO que terceiros prestem socorro à vítima ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves.	Detenção, de 6 meses a 1 ano, ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave.
Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída	Detenção, de 6 meses a 1 ano.
DIRIGIR ALCOOLIZADO OU COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA POR QUALQUER SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA	
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência *Essa infração fica configurada / constatada quando houver: a) concentração de pelo menos 6 decigramas de álcool por litro de sangue (exame de sangue) ou pelo menos 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar (“bafômetro” / etilômetro); ou b) c) por meio de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora (vestes desarrumadas, humor alterado…).	Detenção, de 6 meses a 3 anos, multa **e** suspensão ou proibição de se obter a PPD ou a CNH para dirigir veículo automotor.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

VIOLAÇÃO DA SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PPD OU CNH	
Violar a suspensão ou a proibição de se obter a PPD ou a CNH para dirigir veículo automotor imposta com fundamento no CTB ou sendo condenado a fazê-lo, deixar de entregar a PPD ou CNH no prazo de 48 horas após a intimação feita pela autoridade judiciária (juiz), que ocorrerá após o trânsito em julgado da sentença condenatória.	Detenção, de 6 meses a 1 ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição.
PARTICIPAR DE RACHA	
Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada	Detenção, de 6 meses a 3 anos, multa **e** suspensão ou proibição de se obter a PPD ou a CNH para dirigir veículo automotor.
Praticar o crime anterior, mas nos casos em que resultar lesão corporal de natureza **grave**, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo	Reclusão, de 3 a 6 anos; **e** Suspensão ou proibição de se obter a PPD ou a CNH para dirigir veículo automotor.
Praticar o crime anterior, mas nos casos em que resultar morte, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo	Reclusão, de 5 a 10 anos; **e** Suspensão ou proibição de se obter a PPD ou a CNH para dirigir veículo automotor.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

DIRIGIR SEM ESTAR HABILITADO	
Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida PPD ou CNH ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano	Detenção de 6 meses a 1 ano **OU** multa.
Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança	Detenção de 6 meses a 1 ano **OU** multa.
TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM DETERMINADAS CONDIÇÕES	
Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano	Detenção de 6 meses a 1 ano **OU** multa.
FRAUDE NO LOCAL DO ACIDENTE	
Inovar artificiosamente, em caso de acidente automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito, ou juiz, ainda que os procedimentos (policial, inquérito, processo penal...) não tenham sido iniciados.	Detenção de 6 meses a 1 ano **OU** multa.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.